

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2007.

PHỤ LỤC số 1
DANH MỤC MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH
SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
(kèm theo thông tư số: 61 / 2007/TT-BTC
ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính)

1. Mẫu số 01: Biên bản vi phạm pháp luật về thuế.
2. Mẫu số 02: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình thức cảnh cáo.
3. Mẫu số 03: Biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật về thuế.
4. Mẫu số 04: Biên bản làm việc.
5. Mẫu số 05: Biên bản chứng nhận.
6. Mẫu số 06: Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật về thuế.
7. Mẫu số 07: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình thức phạt cảnh cáo (theo thủ tục đơn giản).
8. Mẫu số 08: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình thức phạt tiền (theo thủ tục đơn giản).
9. Mẫu số 09: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
10. Mẫu số 10: Quyết định tạm hoãn chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế bằng hình thức phạt tiền.
11. Mẫu số 11: Quyết định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế.
12. Mẫu số 12: Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm pháp luật về thuế.
13. Mẫu số 13: Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm pháp luật về thuế gây trong trường hợp không áp dụng xử phạt.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN¹
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-VPHC

A²....., ngày.....tháng..... năm

BIÊN BẢN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Hôm nay, hồi.....giờ..... ngày..... tháng năm..... tại

Chúng tôi gồm³:

1.....Chức vụ:

2.....Chức vụ:

Với sự chứng kiến của:⁴

1..... Nghề nghiệp/chức vụ

Địa chỉ thường trú (tạm trú) :

Giấy chứng minh nhân dân số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:..... ;

2..... Nghề nghiệp/chức vụ: Địa chỉ thường trú: ;

Giấy chứng minh nhân dân số: Ngày cấp: Nơi cấp:..... ;

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về đối với :

Ông (bà)/tổ chức⁵:Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ;

Địa chỉ: ; Mã số thuế (nếu có):..... ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD..... ;

Cấp ngày.....tại

Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau⁶:

Các hành vi trên đã vi phạm vào Điều..... Khoản..... điểm..... của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ:

Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại⁷:

Họ tên:..... ;

Địa chỉ: ;

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD..... ;

Cấp ngày..... tại

Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành chính:

Ý kiến trình bày của người làm chứng:

Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính gây ra (nếu có):

¹ Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..., huyện, thành phố thuộc tỉnh..., xã... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

² Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

³ Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.

⁴ Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.

⁵ Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

⁶ Ghi cụ thể giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.

⁷ Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.

Người có thẩm quyền xử phạt đã yêu cầu Ông (bà)/tổ chức đình chỉ ngay hành vi vi phạm.

Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:

.....
Yêu cầu Ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại⁸ lúcgiờ.....ngàythángnăm để giải quyết vụ vi phạm.

Biên bản được lập thành bản có nội dung và giá trị như nhau, và được giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản và⁹

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)¹⁰:

Biên bản này gồm trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

NGƯỜI VI PHẠM
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI BỊ THIẾT HẠI
(HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ THIẾT HẠI)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản¹¹:

.....

Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản¹²:

.....

⁸ Ghi rõ địa chỉ trụ sở nơi cá nhân, tổ chức vi phạm phải có mặt.

⁹ Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản.

¹⁰ Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

¹¹, ¹² Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-NP

A¹, ngày tháng năm

BIÊN BẢN
NIÊM PHONG, MỞ NIÊM PHONG THUẾ²

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm

Tại

Chúng tôi gồm:

1. Chức vụ:

2. Chức vụ:

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà)

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

b) Ông (bà)

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

Tiến hành niêm phong, mở niêm phong³ thuế số tang vật, phương tiện tạm giữ theo Quyết định số ngày tháng năm của

chức vụ:

Số tang vật niêm phong (mở niêm phong) gồm:

.....

số tang vật trên đã giao cho ông (bà) thuộc đơn vị

chịu trách nhiệm coi giữ và bảo quản.

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho 01 bản. Ngoài ra, biên bản này

được gửi cho và một bản lưu hồ sơ.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác

và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)⁴:

.....

Biên bản này gồm trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người giữ hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Người niêm phong, mở
niêm phong**
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh

² Ghi rõ loại hình niêm phong

³ Nếu chỉ niêm phong thuế thì bỏ chữ "mở niêm phong" và ngược lại

⁴ Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-BGHS-TV-PT

A¹, ngày ... tháng ... năm

BIÊN BẢN
BÀN GIAO HỒ SƠ, TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm

Tại.....

Chúng tôi gồm:

1. Chức vụ:

2. Chức vụ:

Đại diện bên giao.

Đã tiến hành giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế của²

cho

1. Chức vụ:

2. Chức vụ:

Đại diện bên nhận.

HỒ SƠ GỒM³:

Số thứ tự	Tên bút lục hồ sơ	Số trang	Ghi chú

TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN GỒM⁴

Số thứ tự	Tang vật, phương tiện	Trọng lượng, số lượng	Ghi chú ⁵

Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện ghi trên để xử lý theo quy định.....

Các tang vật đã được kiểm tra lại, nhận đầy đủ và niêm phong, giao cho ông (bà) là người chịu trách nhiệm coi giữ.

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm trang; có nội dung và có giá trị như nhau. Đã giao cho 01 bản và một bản lưu hồ sơ.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)⁶.

Biên bản này gồm trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

Đại diện bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chịu trách nhiệm coi giữ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh

² Ghi tên người vi phạm, tổ chức vi phạm

³ Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản

⁴ Ghi rõ tên hàng, quy cách, chất lượng. Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản.

⁵ Đối với tang vật đã niêm phong, phải ghi rõ số, ký hiệu (hoặc chữ ký) ở niêm phong vào cột ghi chú

⁶ Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-LV

A¹, ngày tháng năm

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 /11/2006;

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm

Tại

Chúng tôi gồm:

1. Chức vụ:

2. Chức vụ:

Đã làm việc với:

a) Ông (bà) Năm sinh

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

b) Ông (bà) Năm sinh

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

Về việc

Nội dung làm việc:

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm trang không tách rời, có nội dung và có giá trị như nhau.

Đã giao cho 01 bản

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)².

Biên bản này gồm trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

Người tham gia làm việc
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh

² Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN⁴
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-CN

A¹, ngày ... tháng ... năm

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm

Tại

Chúng tôi gồm:

1. Chức vụ: đơn vị

2. Chức vụ: đơn vị

Với sự chứng kiến của:

a) Ông (bà) Năm sinh

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

b) Ông (bà) Năm sinh

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

Chúng nhận rằng²

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm trang; có nội dung như nhau.

Đã giao cho 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)³.

Biên bản này gồm trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh

² Ghi nội dung sự việc cần chứng nhận

³ Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

⁴ Nếu biên bản của Chủ tịch UBND các cấp thì chỉ cần ghi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương....., huyện, thành phố thuộc tỉnh....., xã..... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-TTTV-PT

A¹, ngày tháng năm

BIÊN BẢN
TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;

Căn cứ Quyết định² ngày tháng năm do

chức vụ ký³;

Hôm nay, hồi giờ ngày tháng năm tại

Chúng tôi gồm⁴:

1. Chức vụ: đơn vị

2. Chức vụ: đơn vị

Tiến hành lập biên bản tịch thu hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:

Ông (bà)/tổ chức:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Với sự chứng kiến của⁵:

a) Ông (bà) Năm sinh

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

b) Ông (bà) Năm sinh

Quốc tịch:

Địa chỉ:

Nghề nghiệp:

Giấy CMND hoặc hộ chiếu số: ngày cấp nơi cấp

Hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế bị tịch thu gồm:

Số thứ tự	Tang hàng hoá tang vật, phương tiện bị tịch thu	Số lượng	Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, tình trạng tang vật, phương tiện ⁶	Ghi chú ⁷

Biên bản kết thúc vào hồi giờ ngày tháng năm

Biên bản được lập thành bản; mỗi bản gồm trang không tách rời; có nội dung và có giá trị như nhau.

Đã giao cho 01 bản



Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)⁸:

.....
.....
Biên bản này gồm trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào từng trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TỊCH THU

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VI PHẠM

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN(nếu có)

hoặc **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM**

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh

² Ghi tên quyết định là quyết định xử phạt hoặc quyết định tịch thu hàng hoá, vật phẩm, phương tiện vi phạm hành chính về thuế

³ Ghi họ tên, chức vụ của người ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế

⁴ Họ tên và chức vụ người lập biên bản

⁵ Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ

⁶ Nếu là phương tiện ghi thêm biển số đăng ký.

⁷ Ghi rõ hàng hoá tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong phải có chữ ký của người vi phạm, có sự chứng kiến của người chứng kiến, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền (nếu có); Nếu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản.

⁸ Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN¹³

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-XPHC

A¹⁴....., ngày..... tháng..... năm.....

QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
BẰNG HÌNH THỨC PHẠT CẢNH CÁO
(Theo thủ tục đơn giản)

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Điều..... Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Xét hành vi vi phạm hành chính do thực hiện;
Tôi,¹⁵; Chức vụ: ;
Đơn vị..... ;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Xử phạt cảnh cáo đối với:

Ông (bà)/tổ chức¹⁶ :

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ;

Địa chỉ: ; Mã số thuế (nếu có):

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD..... ;

Cấp ngày tại ;

Lý do:

Đã có hành vi vi phạm hành chính: ¹⁷.....

Quy định tại điểm..... khoản..... Điều..... của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:

¹³ Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..., huyện, thành phố thuộc tỉnh..., xã... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

¹⁴ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

¹⁵ Họ tên người ra Quyết định xử phạt.

¹⁶ Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

¹⁷ Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức ¹⁸ để chấp hành;
2.

Quyết định này gồm trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹⁸ Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN¹⁹
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Mẫu số 08
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-XPHC

A²⁰, ngày ... tháng ... năm

QUYẾT ĐỊNH
XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ
BẢNG HÌNH THỨC PHẠT TIỀN
(Theo thủ tục đơn giản)

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Điều..... Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007
quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
thuế;

Xét hành vi vi phạm do²¹ thực hiện;
Tôi,²² ; Chức vụ:.....;
Đơn vị:..... ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục đơn giản đối với:

Ông (bà)/tổ chức²³ :.....;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):.....;

Địa chỉ:; Mã số thuế (nếu có):

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.....;

Cấp ngày tại;
Bảng hình thức phạt tiền với mức tiền phạt là: đồng

(Ghi bằng chữ.....).

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính: ²⁴.....

Hành vi của Ông (bà)/tổ chức..... đã vi phạm quy định tại điểm
.....khoản..... Điều... của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm

¹⁹ Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..., huyện, thành phố thuộc tỉnh..., xã... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

²⁰ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

²¹ Ghi họ tên người/đại diện tổ chức vi phạm.

²² Họ tên người ra Quyết định xử phạt.

²³ Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.

²⁴ Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức..... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày thángnăm trừ trường hợp²⁵. Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chứccố tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp ngay cho người ra Quyết định xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt hoặc tại điểm thu phạt số... của Kho bạc Nhà nước²⁶ trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt

Ông (bà)/tổ chức..... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được giao cho :

1. Ông (bà)/tổ chức:để chấp hành;

2. Kho bạc để thu tiền phạt;

3.....

Quyết định này gồm trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

²⁵ Ghi rõ lý do.

²⁶ Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc.



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN²⁷
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sè : /QĐ-XPHC

A²⁸, ngày..... tháng năm

QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Điều..... Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do²⁹ lập hồigiờ
ngày tháng nămtại ;
Tôi,³⁰; Chức vụ:.....;
Đơn vị:..... ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức³¹:;
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):;
Địa chỉ:; Mã số thuế (nếu có):;
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.....;
Cấp ngày tại.....;

Với các hình thức sau:

1. Hình thức xử phạt chính:

Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt là: đồng. (Viết bằng chữ:).

2. Hình thức phạt bổ sung (nếu có):

- a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề:.....
b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính gồm:

²⁷ Nếu Quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương..., huyện, thành phố thuộc tỉnh..., xã... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.

²⁸ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.

²⁹ Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản.

³⁰ Họ tên người ra Quyết định xử phạt.

³¹ Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.



3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

- a) Số tiền thuế truy thu: (Thuế GTGT: , thuế TTDB: , thuế TNDN: , thuế nhà đất: ...) theo từng sắc thuế
b) Biện pháp khắc phục hậu quả khác:

Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính: ³²

Quy định tại điểm khoản Điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:

Điều 2. Ông (bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là ngày tháng năm trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc..... ³³.

Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức có tình không chấp hành Quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số: của Kho bạc Nhà nước..... ³⁴ trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt.

Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm ³⁵.

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: để chấp hành;
2. Kho bạc..... để thu tiền phạt;
- 3.....

Quyết định này gồm trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

³² Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.

³³ Ghi rõ lý do.

³⁴ Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc.

³⁵ Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Mẫu số 10
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ- THCH

A ..., ngày tháng.... năm.....

**QUYẾT ĐỊNH TẠM HOÃN CHẤP HÀNH
QUYẾT ĐỊNH XỬ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ BẰNG
HÌNH THỨC PHẠT TIỀN**

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Điều..... Nghị định số 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Xét lý do, điều kiện được tạm hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thuế
..... thực hiện;

Tôi, ; Chức vụ:.....;

Đơn vị:..... ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Tạm hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức :.....;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):.....;

Địa chỉ:; Mã số thuế (nếu có):

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.....;

Cấp ngày

tại

Các hành vi vi phạm được tạm hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thuế:

Lý do tạm hoãn:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:

Căn cứ hoàn cảnh của Ông (bà)/tổ chức..... thuộc diện được tạm hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thuế theo quy định tại điểm Khoản.....Điều... của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế



Điều 2. Ông (bà)/tổ chức được hoãn chấp hành Quyết định quyết định xử phạt tiền thuế từ ngày tháng năm đến ngày..... tháng năm

Số tiền phạt được tạm hoãn chấp hành:

Hết thời hạn tạm hoãn chấp hành quyết định xử phạt tiền thuế, Ông/Bà phải thực hiện nộp tiền phạt theo đúng nội dung quy định tại Quyết định số ngày tháng năm của cơ quan; nếu Ông/Bà cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.

Ông (bà)/tổ chức..... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quyết định này được giao cho :

1. Ông (bà)/tổ chức:để chấp hành;
2. Kho bạc để biết quản lý thu tiền phạt;
- 3.....

Quyết định này gồm trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

Số: /QĐ-MXP

Mẫu số 11
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

A., ngày .. tháng .. năm ..

**QUYẾT ĐỊNH MIỄN XỬ PHẠT VI PHẠM
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ**

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Điều..... Nghị định số 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt
vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Xét lý do, điều kiện được miễn phạt thực hiện;
Tôi, ; Chức vụ:.....;
Đơn vị:..... ,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế đối với:

Ông (bà)/tổ chức :.....;

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):.....;

Địa chỉ:; Mã số thuế (nếu có):

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD.....;

Cấp ngày tại

Các hành vi được miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế:

.....
Lý do:

- Đã có hành vi vi phạm hành chính:

Căn cứ hoàn cảnh của Ông (bà)/tổ chức..... thuộc diện được miễn xử phạt theo
quy định tại điểmkhoản..... Điều... của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07
tháng 6 năm 2007 quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành
quyết định hành chính thuế.

Ông (bà)/tổ chức..... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định
miễn xử phạt vi phạm pháp luật về thuế này theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Quyết định này được lập thành 04 bản và giao cho :

1. Ông (bà)/tổ chức:để chấp hành;
2. Kho bạc để biết xử lý quản lý thu tiền phạt;
3. Cơ quan thuế cấp trên quản lý trực tiếp.
4. Một bản lưu tại cơ quan ban hành quyết định xử phạt.

Quyết định này gồm trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN⁵
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-TTTV-PT

A¹, ngày..... tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
TỊCH THU TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;
Căn cứ khoản 4 Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;
Căn cứ ĐiềuNghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Căn cứ biên bản số ngày tháng năm
do lập;
Tôi³ chức vụ
Đơn vị

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu⁴

Điều 2. Trình tự, thủ tục tịch thu hàng hoá, tang vật thực hiện theo quy định tại.....

Điều 3. Các ông (bà)
và ông (bà) có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 bản
- bản
- Lưu bản

Người ra quyết định

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh

² Ghi rõ từng trường hợp:

- Không xác định được chủ sở hữu; - Quá thời hạn không tái xuất; - Không có người đến nhận;
- Hàng hoá tang vật vi phạm do người dưới 14 tuổi vận chuyển; - Tịch thu tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu thông, lưu hành trong trường hợp quá thời hạn không ra quyết định xử phạt.

³ Họ tên, chức vụ người ra quyết định tịch thu.

⁴ Ghi rõ hàng hoá, tang vật hoặc phương tiện bị tịch thu.

⁵ Nếu quyết định của Chủ tịch UBND các cấp thì chỉ cần ghi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương....., huyện, thành phố thuộc tỉnh....., xã..... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.



TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /QĐ-KPHQ

A¹, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
DO VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THUẾ GÂY RA TRONG TRƯỜNG HỢP
KHÔNG ÁP DỤNG XỬ PHẠT

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/7/2002;
Căn cứ Điều..... Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;
Vì² nên không áp dụng xử phạt vi phạm hành chính;
Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế gây ra,
Tôi,³; Chức vụ;
Đơn vị

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với Ông (bà)/tổ chức⁴:;
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động):;
Địa chỉ:;
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD;
.....;
Cấp ngày tại;
Lý do:;
Đã có hành vi vi phạm hành chính⁵:;
Quy định tại điểm khoản Điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/06/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:
Lý do không xử phạt vi phạm hành chính:
Hậu quả cần khắc phục là:
Biện pháp để khắc phục hậu quả là:
a) Số tiền thuế truy thu: (Thuế GTGT: , thuế TTĐB: , thuế TNDN: , thuế nhà đất: ...) ghi theo từng sắc thuế.

b) Biện pháp khắc phục hậu quả khác:
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định là ngày tháng năm trừ trường hợp
.....⁶



Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức có tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành..

Ông (bà)/tổ chức: có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm⁷
Quyết định này gồm trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: để chấp hành;

2. Kho bạc để thu tiền phạt

3.

Quyết định này gồm trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

¹ Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh

² Ghi rõ lý do không xử phạt

³ Họ tên người ra Quyết định xử phạt

⁴ Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm

⁵ Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm

⁶ Ghi rõ lý do

⁷ Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền quyết định

